

1500786-07.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE ALMEIDA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

WESLEY DE ALMEIDA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500786-07.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500786-07.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE ALMEIDA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

WESLEY DE ALMEIDA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 00h04, na Alameda Arara Cação, nº 199, Chácara Itaguaí, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 12 (doze)

porções de maconha, com peso total bruto de 20g (vinte) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em favor do réu foi concedida liberdade provisória, ocasião em que houve o recebimento da denúncia em 22/09/2021 (fls. 51/54).

O réu foi citado (fls. 62) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 79/81).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e a autoria do delito de posse de droga para consumo pessoal estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação (fls. 11/12), fotografia (fls. 22), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu optou em permanecer calado e só se manifestar em Juízo. Em Juízo, o réu disse que estava de saidinha e a droga que trazia consigo se destinava ao consumo próprio.

A testemunha John Lenon Silva Souza, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro e avistaram o réu na esquina. Afirmou que o acusado mudou o sentido que estava andando e em seu bolso localizaram 12 porções de maconha. Disse que o réu confessou estar traficando, afirmando que havia saído do presídio há pouco tempo. Informou que há um ponto de venda de drogas acerca de duas quadras de distância. Disse que o denunciado aparentava estar sob efeito de droga e lhes contou que não dormia havia algum tempo.

A testemunha Fernando José Nogueira de Lacerda, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício, aduzindo que o réu disse ser foragido e que estava traficando para juntar dinheiro para comprar passagem de volta à sua cidade.

O acusado negou que estivesse traficando, em Juízo. Disse o réu, em sua versão de autodefesa, que a droga que trazia consigo, apreendida às fls. 09 e submetida a perícia às fls. 89/90 se destinavam ao consumo próprio.

Por sua vez, os policiais militares ouvidos em Juízo narraram que o que motivou a abordagem ao réu foi o fato de que ele mudou de sentido quando avistou os milicianos e que teriam encontrado no bolso do acusado 12 porções de maconha.

Aduziram, as testemunhas, que o réu aparentava estar sob efeito de drogas.

É bem verdade que os policiais disseram que o réu confessou informalmente que estava no local traficando.

Nada obstante, percebe-se que o acusado não se encontrava em um ponto de venda de drogas, mas apenas próximo a um, cerca de duas quadras e sob efeito de droga.

Outrossim, não havia dinheiro na posse do denunciado o que já faz presumir que não se encontrava no comércio espúrio.

Finalmente, o entorpecente que o réu trazia consigo não conta com variedade de substâncias e, tampouco, quantidade relevante, não sendo incomum que usuários adquiram a quantidade de drogas apreendida para consumo próprio, pois se tratava de 20g.

Desta feita, as circunstâncias indicam a plausibilidade da tese de autodefesa, no sentido de que estava de saidinha e que as drogas pertenciam ao denunciado, sendo de conhecimento comum que adictos, ao ganharem liberdade, tendam a buscar o entorpecente de que fazem uso para consumo.

Assim é que a dúvida deve beneficiar o réu, não havendo certeza diante da análise da prova coligida, de que o denunciado cometeu o tráfico de drogas, consistente em trazer consigo os entorpecentes destinados ao consumo de terceiros. Necessário, portanto, que o crime imputado ao denunciado na exordial acusatória seja desclassificado para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Fundamentada a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, considerando que o

r  u   reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 38/39), aplico a pena de presta  o de servi  os   comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretens  o punitiva para DESCLASSIFICAR o delito imputado na inicial e CONDENAR o r  u WESLEY DE ALMEIDA SANTOS por infra  o ao disposto no artigo 28 da Lei n   11.343/06,   pena de 05 (cinco) meses de presta  o de servi  os   comunidade, a ser cumprida em entidade designada pelo Ju  zo da Execu  o.
Com o tr  nsito em julgado, EXPE  AM-SE as comunica  es e documentos de praxe.
O r  u poder   apelar em liberdade.
CONCEDO ao r  u o benef  cio da gratuidade de justi  a.
P.I.C.

Mongagu  , 24 de mar  o de 2022  

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS  O   MARGEM DIREITA